

0094494-08.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4562/2017 -

31º Distrito Policial - Vila Carrão, 656/2017 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0094494-08.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0094494-08.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4562/2017 -

31º Distrito Policial - Vila Carrão, 656/2017 - 31º Distrito Policial - Vila Carrão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir a pena de 01 (ano) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por haver praticado o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Tendo transitado em julgado a sentença penal condenatória para a acusação, regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110 do Código Penal). Considerando que desde a data do trânsito em julgado da sentença penal para a acusação (06 maio de 2019 - fl. 196), transcorreu lapso de tempo superior a 03 (três) anos sem que o sentenciado tivesse iniciado o cumprimento da pena imposta. E em situações que tais, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, regula-se a prescrição pela pena imposta (artigo 110, do Código Penal). In casu, dar-se-ia a prescrição em 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal). Todavia, superado se encontra o prazo prescricional, já que, à época dos fatos, o acusado contava menos de vinte e um anos, o que faz com que o mencionado prazo seja reduzido pela metade, logo, dois anos. Isto posto, com fundamento no artigo 61, "Caput", do Código de Processo Penal, e com apoio, ainda, nos artigos 107, inciso IV, "primeira figura", 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA.

Custas "ex lege".

P. R. I. e C.

São Paulo, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA